

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 265/2535 นาง ฉิม ประดิษฐ์สร กับพวก
จำสืบตำรวจ ประสิทธิ์ คง เพชร

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 39, มาตรา 84 (1), มาตรา 138

คู่ความตกลงทำกันให้ถือเอาผลของคำพิพากษาคดีอาญาของศาลแขวงสงขลา
ที่โจทก์ฟ้องจำเลยในข้อหาปลอมและใช้พินัยกรรมปลอมเป็นข้อวินิจฉัยประเด็นข้อ
พิพาทในคดีนี้ว่าพินัยกรรมฉบับพิพาท เป็นพินัยกรรมปลอมหรือไม่ ย่อมมีความ
หมายว่าคู่ความประสงค์ให้ถือเอา ผลของคำพิพากษาที่ถึงที่สุดเป็นข้อแพ้ชนะกันใน
ประเด็นดังกล่าว เมื่อคดีอาญายังไม่ถึงที่สุดและไม่ปรากฏว่าคู่ความได้ยกเลิกคำทำ
ศาล จึงต้องรอฟังผลของคำพิพากษาคดีอาญาที่ถึงที่สุดเป็นหลักในการ วินิจฉัยตามที่
คู่ความทำกัน.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้สมคบกับนางปราณีทำปลอมพินัยกรรมของนายชุมเจ้า
มรดกขึ้นทั้งฉบับ แล้วนำพินัยกรรมปลอมไปอ้างต่อเจ้าพนักงานที่ดินจนหลงเชื่อโอน
ที่ดินทรัพย์มรดกทั้งสี่แปลงเป็นของจำเลย จำเลยได้รื้อถอนเรือนพักอาศัยทรัพย์
มรดกไปทั้งหลัง และได้ยึดเอาทรัพย์มรดกเงินฝากธนาคาร เงินสด ข้าวเปลือกและ
อุปกรณ์สำหรับทำยางแผ่นไปเป็นของจำเลย โจทก์ทั้งสองได้ฟ้องจำเลยเป็นคดีอาญา
ในข้อหาว่าปลอมและใช้เอกสารปลอมที่ศาลแขวงสงขลาคดีอยู่ระหว่างการพิจารณา
โจทก์ทั้งสองเป็นทนายผู้มีสิทธิรับมรดกได้ติดตามทวงถามให้จำเลยส่งมอบที่ดิน

และทรัพย์สินอื่นของนายชุมทั้งหมดคืนแก่โจทก์ทั้งสอง จำเลยโอนที่ดินให้โจทก์ที่ 1 เพียง 1 แปลง ขอให้พิพากษาว่าพันธียกรรมที่จำเลยทำปลอมขึ้นเป็นโมฆะ ไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย ให้จำเลยจดทะเบียนโอนที่ดินที่เหลืออีก 3 แปลงหากไม่ยินยอมให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา ให้จำเลยใช้ราคาบ้านพักส่งมอบเงินฝากที่เบิกไปจากธนาคาร เงินสด อุปกรณ์ทำยางแผ่นหรือชำระราคา และข้าวเปลือกหรือชำระราคาแก่โจทก์ทั้งสองให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสียหายเป็นรายเดือน

จำเลยให้การว่า จำเลยและนางปราณีไม่ได้ปลอมพันธียกรรมของนายชุม นางปราณีเป็นผู้เขียนพันธียกรรมตามที่นายชุมบอก เนื่องจากขณะทำพันธียกรรมนายชุมป่วยหนักไม่สามารถเขียนหนังสือได้ ทรัพย์สินมรดกของนายชุมมีราคาไม่ถึงจำนวนที่ฟ้อง ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ โจทก์ที่ 1 ได้ทำหนังสือขอสละมรดกไว้แล้ว จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยใช้ราคาเรือนพักอาศัย คืนเงินฝากธนาคาร คืนเงินสด คืนอุปกรณ์สำหรับทำยางแผ่นแก่โจทก์ หากคืนไม่ได้ให้ชำระราคา และคืนข้าวเปลือกแก่โจทก์หากคืนไม่ได้ให้ชำระราคานอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ทั้งสองและจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในชั้นพิจารณา ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้ข้อหนึ่งว่า จำเลยปลอมพันธียกรรมของนายชุมตามฟ้องหรือไม่ต่อมาระหว่างสืบพยาน

โจทก์ คู่ความแถลงต่อศาลชั้นต้นว่าคู่ความไม่ตั้งใจสืบพยานในประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวอีกต่อไป แต่ขอให้ถือผลตามคำพิพากษาในคดีอาญาที่โจทก์คดีนี้ฟ้องจำเลยในข้อหาปลอม และใช้พินัยกรรมปลอมตามคดีหมายเลขดำที่ 1188/2528 ของศาลแขวงสงขลาหากผลคดีอาญาปรากฏว่าจำเลยปลอมพินัยกรรมก็ให้ถือว่าเป็นพินัยกรรมปลอมหากจำเลยมิได้ปลอมพินัยกรรมก็ให้ถือว่ามิใช่พินัยกรรมปลอม แต่จะมีผลตามกฎหมายแพ่งหรือไม่ก็ให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณาเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2528 ต่อมาทนายจำเลยแถลงว่าคดีอาญานั้นศาลแขวงสงขลาพิพากษายกฟ้องแล้วตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2588/2528 พิเคราะห์แล้วเห็นว่าที่คู่ความตกลงกันดังกล่าวเป็นเรื่องตกลงทำกันให้ถือเอาผลของคำพิพากษาคดีอาญาของศาลแขวงสงขลา เป็นข้อวินิจฉัยว่าพินัยกรรมฉบับพิพาทเป็นพินัยกรรมปลอมหรือไม่ ย่อมมีความหมายว่าคู่ความประสงค์ให้ถือเอาผลของคำพิพากษาที่ถึงที่สุดเป็นข้อเท็จจริงกันในประเด็นดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าคดีอาญาดังกล่าวของศาลแขวงสงขลายังไม่ถึงที่สุด เพราะคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ข้อเท็จจริงจึงยังไม่เป็นไปตามคำทำ ทั้งไม่ได้ความว่าคู่ความได้ยกเลิกคำทำดังกล่าว ศาลจึงต้องรอฟังผลของคำพิพากษาคดีอาญาดังกล่าวที่ถึงที่สุดเป็นหลักในการวินิจฉัยคดีตามที่คู่ความทำกัน

พิพากษายกคำพิพากษาศาลล่างทั้งสอง ให้ศาลชั้นต้นรอฟังผลคำพิพากษาคดีอาญาหมายเลขดำที่ 1188/2528 หมายเลขแดงที่ 2588/2528 ของศาลแขวงสงขลาที่ถึงที่สุดแล้วให้ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามรูปคดี.

(จเร อำนวยการพัฒนา-อัมพร เดชศิริ-สมปอง เสนเนียม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ